



PUTUSAN
Nomor 6130 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KINSON, bertempat tinggal di Kampung Muhur, RT 01 Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samuel R, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Samuel R, S.H., & Rekan, beralamat di Kampung Ngenyan Asa, RT 006, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023;

Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat;

L a w a n

PAULINA MIDARSYAH, bertempat tinggal di Jalan Petenuq, RT 001, Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosepha, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yosepha, S.H., & Partner, beralamat di Jalan Temenggung Ngenyan Asa, RT 003, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023;

Termohon Kasasi, dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisi seluruhnya;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 6130 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melarang Tergugat melakukan aktivitas apapun di atas objek sengketa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/hari secara tunai, seketika dan sekaligus;
4. Menunda pembayaran biaya perkara hingga putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan bernilai pembuktian hukum segala bukti-bukti surat-surat dan foto-foto dokumentasi yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat secara sah memiliki tanah yang terletak terletak di Jalan Trans Kaltim, RT 03, Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dengan ukuran luas keseluruhan $\pm 7,7$ hektare yang terdiri dari dua bidang tanah masing-masing dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Ukuran 2,7 ha berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang teregister di Kecamatan Muara Lawa dengan Nomor 593.2/19/SPPHAT/Kec.ML/II/2021 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : PT EBH;

Selatan : Paulina Midarsyah;

Timur : Jalan Trans Kalimantan;

Barat : PT EBH;
 - b. Ukuran 5 ha berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang teregister di Kecamatan Muara Lawa dengan Nomor 593.2/19/SPPHAT/Kec.ML/II/2021 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Paulina Midarsyah;

Selatan : Kaisah;

Timur : Jalan Trans Kalimantan;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 6130 K/Pdt/2024



Barat : Agnes Rusmiaty;

4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat sebesar Rp448.510.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) secara tunai/sekaligus sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah/objek sengketa dari segala hak milik mereka atau orang lain dan kemudian menyerahkan objek tanah sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tanganya atau dari tangan orang lain yang di peroleh dari izinnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kutai Barat telah memberikan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Sdw., tanggal 2 April 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 6130 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sejumlah Rp7.137.000,00 (tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 101/PDT/2024/PT SMR., tanggal 3 Juni 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Sdw., tanggal 2 April 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Pemanding/Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding/Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemanding/Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemanding/Penggugat secara sah memiliki tanah yang terletak di jalan Trans Kaltim RT 03, Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dengan ukuran luas keseluruhan 7,7 hektare yang terdiri dari dua bidang tanah masing-masing dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Ukuran 2,7 ha berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang teregister di Kecamatan Muara Lawa dengan Nomor 593.2/19/SPPHAT/Kec.ML/II/2021 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : PT EBH;

Selatan : Paulina Midarsyah;

Timur : Jalan Trans Kalimantan;

Barat : PT EBH;
 - b. Ukuran 5 ha berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang teregister di Kecamatan Muara Lawa

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 6130 K/Pdt/2024



dengan Nomor 593.2/19/SPPHAT/Kec.ML/II/2021 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Paulina Midarsyah;
Selatan : Kaisah;
Timur : Jalan Trans Kalimantan;
Barat : Agnes Rusmiaty;

3. Menyatakan Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Terbanding/Tergugat membayar kerugian kepada Pemanding/Penggugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
5. Menghukum Terbanding/Tergugat dan/atau orang lain yang memperoleh hak dari Terbanding/Tergugat atas tanah objek sengketa untuk mengosongkan tanah/objek sengketa dan kemudian menyerahkan tanah objek sengketa kepada Pemanding/Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;
6. Menghukum Terbanding/Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Pemanding/Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Juni 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi melalui perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Sdw., *juncto* Nomor 101/PDT/2024/PT SMR., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 24 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 6130 K/Pdt/2024



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 101/PDT/2024/PT SMR;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Sdw., tertanggal 2 April 2024;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juli 2024, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Kutai barat salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa perkara *a quo* mengenai status kepemilikan objek sengketa berupa dua bidang tanah seluas $\pm 7,7$ ha (kurang lebih tujuh koma tujuh hektare) terletak di Jalan Trans Kalimantan Timur, RT 03, Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur yang menurut Penggugat adalah miliknya telah dikuasai oleh Tergugat, perbuatan mana menurut Penggugat adalah melawan hukum;

Bahwa dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak mempertimbangkan secara cermat dalam menilai fakta bahwa sesuai fakta persidangan termasuk di dalamnya hasil pemeriksaan setempat, ternyata di atas objek sengketa ada pihak lain yang menguasai objek sengketa;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 6130 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk efektifnya pelaksanaan putusan maka pihak-pihak yang menguasai objek harus ditarik sebagai pihak oleh Penggugat, karenanya tepat bahwa gugatan dalam perkara ini adalah gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kinson dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 101/PDT/2024/PT SMR., tanggal 3 Juni 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Sdw., tanggal 2 April 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KINSON**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 101/PDT/2024/PT SMR., tanggal 3 Juni 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Sdw., tanggal 2 April 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 6130 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Syamsul Maarif, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas Prakoso, dan Agus Subroto, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wungu Putro Bayu Kumoro, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./
Lucas Prakoso,
Ttd./
Agus Subroto,

Ketua Majelis,

Ttd./
Syamsul Maarif,

Panitera Pengganti,
Ttd./

Wungu Putro Bayu Kumoro,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 6130 K/Pdt/2024